

1500350-74.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500350-74.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 26 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500350-74.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CASIMIRO ROCHA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de RAFAEL CASIMIRO ROCHA, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que no dia 23 de março de 2022, por volta das 17h20, na Rua Idenolpho Semeghini (altura da Rua Engenheiro José Valdery Pires), nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, RAFAEL CASIMIRO ROCHA, qualificado às fls. 05 e 16, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,46 gramas (peso bruto 6,15 g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 13/14 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Prescrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. Consta, ainda, que após os fatos acima, ainda no dia 23 de março de 2022, Rua Dr. Jovar Brigantini, nº 1010, Vila Jamil Dualibi, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, RAFAEL CASIMIRO ROCHA, qualificado às fls. 05 e 16, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de

terceiros, 95 (noventa e cinco) micro tubo plástico (eppendorf) de cocaína, com peso líquido de 20,74 gramas (peso bruto 70,13 g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 13/14 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que o denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e mantidas em poder do acusado para, após, serem comercializadas ao consumo de terceiros. Consta que, por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, ao passarem pela Rua Professor Idenolphi Semeghini, avistaram o denunciado, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Ocorre que ao se aproximarem do denunciado, ele correu, mas foi detido em seguida pelos agentes de segurança que tiveram que usar da força física para contê-lo. Em revista pessoal, foram encontrados dois micro tubos de cocaína, bem como a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca SAMSUNG.

Segue que, ao ser questionado se havia mais entorpecentes em sua casa, o denunciado se manteve em silêncio.

Assim, os policiais militares se deslocaram até a residência do denunciado, localizada na Rua Jovar Brigantini e, em contato com TATIANA CASIMIRO, mãe de RAFAEL, ela informou que seu filho estava traficando drogas, após ser posto em liberdade em novembro de 2021, e, inclusive, que já havia encontrado droga no interior da casa, franqueando a entrada dos policiais na residência.

Na sequência, em busca pelo imóvel, os policiais militares lograram êxito em encontrar no quarto do denunciado, debaixo do colchão, 95 eppendorf's contendo cocaína, idênticos aos encontrados em posse dele.

As drogas, o aparelho telefônico e a quantia em dinheiro foram apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 10/11). As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratava de COCAÍNA (fls. 13/15).

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros".

A denúncia foi recebida em 23/05/2022 (fls.130/132).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária (fls.152/153).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de fls. 07/09; auto de prisão em flagrante de fl.01; auto de apreensão de fls.10/11; laudo pericial de fls.13/15 e 162/165; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Renato Fernandes Fantes, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que na data dos fatos tinham informações de que um indivíduo com blusa azul e short vermelho estava realizando tráfico de drogas no local. Fizeram operação e visualizaram o réu. Este tentou fugir, mas foi preso. Em revista pessoal no réu, encontraram dois pinos de cocaína e dinheiro. O réu confessou a posse. Perguntaram se tinha mais droga em casa, este permaneceu calado. Lá na casa, a genitora do réu autorizou a entrada e disse que o réu guardava drogas no local. Foram encontrados

mais pinos de cocaína no quarto do réu. Por volta de 90, 95 pinos de cocaína foram encontradas. As porções eram iguais as encontradas com o réu.

A testemunha Alan Gonçalves Ferreira, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que no dia dos fatos receberam informações de que o réu estava traficando drogas no local. O indivíduo estaria com blusa azul e short vermelho. No local visualizaram o réu e este tentou fugir, mas foi preso. Em busca pessoal, encontraram duas porções de cocaína e uma nota de R\$20,00. O réu confessou a propriedade. Perguntaram se tinha droga em casa, mas o réu permaneceu calado. Na residência, a genitora autorizou a entrada e disse que o réu guardava drogas em casa. Disse que o réu traficava desde que saiu da cadeia. A genitora acompanhou a busca domiciliar. Em uma sacola, no quarto do réu, foram encontrados mais 90 porções de cocaína semelhantes as encontradas com o réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Aírton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu RAFAEL CASIMIRO ROCHA negou os fatos. Disse que nenhuma droga lhe pertencia. Os policiais "plantaram" as drogas em seu quarto. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e a maneira como encontravam-se acondicionadas, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga, aliado às circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

Foram apreendidas 76,03 gramas de cocaína, em 97 microtubos distintos (fls. 10/11). O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida "cocaína" consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,46 gramas peso bruto 6,15 gramas, 95 (noventa e cinco) microtubos plástico (eppendorf) de cocaína, com peso líquido de 20,74 gramas peso bruto 70,13 gramas, conforme laudo pericial de substâncias entorpecentes (fls. 13/14), sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1500569-92.2019.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/02/2022- fls. 47/49). Razão pela qual aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR RAFAEL CASIMIRO ROCHA, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em

regime inicialmente fechado, e 778 dias-multa no valor de 1/30 do 1/3 salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 47/48), e é reincidente. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Além de possuir condenação, sem trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, o crime em questão, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 26 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA